

अधिसूचना

[कलम 19]

भूमी संपादन, पूनर्वसन व पूर्णस्थापना करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 सह महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 (4) प्रमाणे

क्र.अ.का./भू.सं./उविअ/नाग./श./कावि- 65 /2025,

दिनांक -16.04.2025

अधिसूचना प्रकल्पाचे नाव :- नागपूर शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार भुसंपादन प्रकरण क्र. 02/अ-65/2024-25, मौजा - नागपूर (खास), तहसिल नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यु रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी. रुंद विकास योजनेमधील शिट क्रमांक 159, न.भु.क्र. 329, घर क्रमांक 946, वार्ड क्रमांक 36 (सोनचाफा इमारत) शहीद चौक या खाजगी मिळकतीबाबत रस्ता रुंदीकरण.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 31 (1) अन्वये शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टि.पी.एस- 2496-2643/प्र.क.300 (अ)-97-नवी-9, दिनांक 7 जानेवारी 2000, अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक 01 मार्च, 2000 पासून अमलात आलेली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टि.पी.एस.- 2400/1628-सी.आर.-200-नवि-9, दि. 10/09/2001 अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. 21/09/2001 पासून अमलात आलेली आहे. तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र. टिपीएस-2401-885-प्र.क्र.- 76/नवि-9, दि 27.02.2002 अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे.

तथापी शासनाकडील नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र. टिपीएस-2419-1419-प्र.क्र.-154/ 2019-नवि-9, दि 27.08.2019 अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुध्दा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुध्दा नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे.

तसेच शासन निर्णय क्र. टिपीएस - 2419 / 1419 / प्र.क्र. 154 (भाग-1) / 2019 / नवि-1, दि. 09.04.2021 अन्वये नागपूर महानगरपालिकेकडील असलेल्या 7 योजनेतील मौजा - पारडी, पूनापूर, भरतवाडा, भांडेवाडी मधील स्मार्ट सिटी अंतर्गत नगर रचना योजना क्र. 1 अंतर्गतच्या जमिनी वगळून नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार पूनश्च: नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांना प्रदान करण्यात आले आहे. विषयांकित १५.०० रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाखालील जागेकरीता नियोजन नागपूर मनपा प्राधिकरण आहे. विषयांकित विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाखालील विषयांकित जागेकरीता नियोजन नागपूर मनपा प्राधिकरण आहे.

उपसंचालक, नगररचना विभाग, महानगरपालिका नागपूर यांचे प्रस्ताव क्र. मनपाना/नरवि/691, दिनांक 31/07/2024 नुसार मा. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना या प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. आणि त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.एलएसी/कार्या-25/कावि-44/2024, दिनांक 05/08/2024 अन्वये या कार्यालयास कार्यवाही करण्याकरीता प्राधिकृत करून प्राप्त झाला.

नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारीत विकास योजना आराखड्यात मौजा - नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यू रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरीता शिट क्र. 159, नभूक्र. 329, घर क्र. 946, वार्ड क्र. 36 (सोनचाफा इमारत) शहीद चौक या खाजगी मिळकतीमधील अंदाजित 22 चौ.मी. बाधीत होत आहे.

तथापी, जागाधारक यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे रिट याचिका क्र. 3364/2003 दाखल केलेली असून त्यामधील पारित आदेश दि 31.07.2007 नुसार "Respondent No. 2 and 3 (NMC) Shall not Distrub the possession of the Petition in shop person situated on plot No. 329 admeasure 29.40 sq.m. ie. 316 sq.ft. Approximately at Sarafa Oli, Itwari Without Following the Due process of Law." असे कळविले आहे. त्याअनुषंगाने उक्त जागा रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक असल्याने सदर जागेचा ताबा घेण्यास्तव संपादनाची कार्यवाही करणेबाबत कार्यकारी अभियंता, गांधी झोन महाल क्र. 6 यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक EE/ZO-6/30, दिनांक 27.05.2022 अन्वये उपसंचालक नगररचना विभाग, महानगरपालिका नागपूर या विभागास कळविले आहे.

नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर हद्दीतून जाणा-या राष्ट्रीय महामार्गाशी संलग्न केळीबाग रस्ता हा गांधीपुतळा चौक, सेंट्रल एव्हेन्यू रोड ते शहीद चौक इतवारी सराफा ओळी या 15.00 मी. रुंद विकास योजना रस्त्यावरून जूना भंडारा रोड राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 6 तसेच पुढे केळीबाग रस्त्यावरून नागपूर-उमरेड-भिवापूर-नागभिड-ब्रम्हपुरी-आरमोरी या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 3530 या रस्त्यास 18.00 मो रुंद मॉडेल मिल रस्त्यावरून जुळत असल्याने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजनेतून रस्ता रुंदीकरणाकरीता आवश्यक जागेचे संपादनास्तव शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेलो असून सदर रस्त्याच्या बांधकामाकरीता क्रेदीय मार्ग निधी (CRF) अंतर्गत प्राप्त रक्कम खर्च करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत विषयांकित शिट क्र. 159, नभूक्र. 329, घर क्र. 946, वार्ड क्र. 36 (सोनचाफा इमारत) शहीद चौक या खाजगी मिळकतीमधील अंदाजित क्षेत्र संपादीत करण्यात आलेले नसल्याने गांधीपूतळा चौक ते सेंट्रल एव्हेन्यू रोड ते शहीद चौक इतवारी सराफा ओळ या 15.00 मी. रुंद विकास योजना रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करता आलेले नाही.

उपरोक्तनुसार तत्कालीन मा. आयुक्त महोदय यांनी दि. २६.११.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्देशान्वये उक्त जागेवरील बांधकामाची चौकशी करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमानुसार नोटीस कार्यवाही

करणेबाबत आदेशीत केलेले होते. त्याअनुषंगाने सहायक आयुक्त, गांधी झोन महाल क्र. ६ यांनी उक्त जागेवरील बांधकामास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 53(1) नुसार, उक्त जागेवरील बांधकाम आवश्यक असलेल्या परवानगी शिवाय केलेले असल्याचे नमूद करून नांटीस क्र. मनपा/ससनर/मप्राबनर/ कलम /53/40, दि. 05.12.2022 अन्वये कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.

करीता, मौजा नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यू रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरणाकरीता शिट क्र. 159, नं.क्र. 329, घर क्र. 946, वार्ड क्र. 36 (सोनचाफा इमारत) शहीद चौक या खाजगी मिळकतीमधील आवश्यक जागेचे संपादन करण्यास्तव, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम 2013 मधील तरतुदीनुसार खाजगी जागा संपादनाबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126 अंतर्गत मा. जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी प्रदान करतांना तत्कालीन मा. आयुक्त महोदय यांनी, "Let us acquire only the legal components of the said property such as land (If the structure is legal, then only it should be compensated) ensure these points are taken while following Land Acquisition process." असे निर्देशीत केलेले होते.

वरील बाब लक्षात घेता प्रस्तुत प्रकरणी, सदर मिळकतीवरील बांधकाम अनधिकृत असल्याने बांधकामाचे मुल्यांकन संपादन कार्यवाही समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही व 15.00 मी रुंद विकास योजना रस्त्याने बाधीत जागा आराजी 29.40 चौ. मी. क्षेत्र संपादन करणे योग्य होईल, असे उपसंचालक, नगररचना महानगरपालिका, नागपूर यांनी त्यांचे प्रस्तावात नमूद केले आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 126(2) व 126(4) अन्वये शासनाकडील निर्णय क्र. टिपीबी-4314/181/प्र.क्र. 9/2015/नवि-11, दि. 24.08.2015 अन्वये प्रदत्त अधिकारान्वये भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 19 प्रमाणे भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अनुसूची - एक

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

भूसंपादन प्रकरण क्र. 02/अ-65/2024-25, मौजा - नागपूर (खास), तहसिल नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यू रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी. रुंद विकास योजना रस्ता रुंदीकरण करण्याबाबतचे समाविष्ट खाजगी जमिनीचा तपशील खालीलप्रमाणे.

मौजा - नागपूर (खास)

तालुका : नागपूर शहर

जिल्हा : नागपूर

एकुण संपादन क्षेत्र अदमासे 29.40 चौ.मी.

अ.क्र.	शिफ्ट क्रमांक	नगर भूमापन क्रमांक	घर क्रमांक	संयुक्त मोजणी अहवालानुसार भुयारकाचे नाव	मालमत्ता पत्रकाप्रमाणे एकुण क्षेत्र (चौ.मी.)	संपादन करावयाचे क्षेत्र (चौ.मी.)	एकुण क्षेत्र (चौ.मी.)
1	159	329	946	श्रीमती नेमलताबाई अशोककुमार, शैलेश अशोककुमार भंसाळी, रितेश अशोककुमार भंसाळी, आई प्रेमलतीबाई	29.4	29.4	29.4
	एकुण				29.4	29.4	29.4

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव :- मौजा - नागपूर (खास), तहसिल नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यु रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी. रुंदीकरण करण्याबाबत.

प्रकल्पकार्याचे वर्णन :- मौजा - नागपूर (खास), तहसिल नागपूर शहर, जिल्हा नागपूर येथील सेंट्रल एव्हेन्यु रोड गांधी पुतळा चौक ते शहीद चौकापर्यंत 15.00 मी. रुंदीकरण करण्याबाबत.

समाजाला मिळणारे लाभ :- नागरी विकास क्षेत्रात पायाभूत प्रकल्पामुळे रस्ते वाहतुकीतील अडथळे दूर होऊन सुनियोजित शहरातील नगर विकास प्रकल्पाप्रमाणे वाहतुक व्यवस्था निर्माण करून अपघात प्रमाण कमी करणे व नगर सर्वांग सुंदर करणे नागरीकांना त्यानुसार मोबदला देणे.

अनुसूची - तीन

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन निरंक

सदर निवाडा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर नगररचना अधिनियम 1966 नुसार मंजूर विकास आराखड्यात दर्शविलेल्या 18.00 मीटर रस्ता रुंदी करणासाठी असल्याने कलम 105 (अ) नुसार तरतुदी लागू होत नाही

अनुसूची - चार

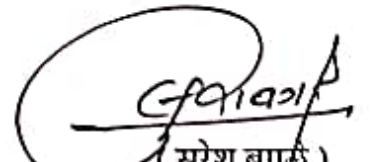
(पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश)

- निरंक -

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे नगर रचना विभाग, म.न.पा. नागपूर यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल.

ठिकाण : नागपूर

दिनांक : 16/04/2025


(सुरेश बंगळ)
उपविभागीय अधिकारी,
नागपूर शहर